



Nr. 82 Kabinettsitzung vom 31. Januar 1924, 16 Uhr

R 43 I/1391 , Bl. 306-311

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RbkPräs. Schacht, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, Müller, v. Maltzan, Sautter, Vogt; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Denhard, Nobis; Gesandter Ritter; MinR Karlowa, Schulze; Rittmeister Planck; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Goldbank.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Bildung eines Ausschusses anlässlich der Anwesenheit der Sachverständigenkommission.*
3. *Entwurf einer Verordnung über Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“.*
4. *Erholungsurlaub der Beamten für 1924. [...]*
5. *Vorlage von ärztlichen Zeugnissen in Krankheitsfällen von Beamten. [...]*
6. *Abbau der aus Elsaß-Lothringen vertriebenen Beamten und Angestellten. [...]*
7. *Entwurf eines Reichspost-Finanzgesetzes.*
8. *Strafantrag gegen den Wurstfabrikanten Max Wollny wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]*
9. *Entwurf eines dritten Gesetzes zur Abänderung des Reichswahlgesetzes. [abgesetzt]*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Goldbank.

Der *Reichsbankpräsident* verlas die von ihm verfaßten Richtlinien über die Bildung einer Goldbank¹. Das Kabinett stimmte den Richtlinien im Grundsatz zu.

¹ In den Akten der Rkei nicht ermittelt.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Bildung eines Ausschusses anlässlich der Anwesenheit der Sachverständigenkommission.

Der *Reichskanzler* schlug die Bildung einer engeren Kommission vor, die sich mit den von den Sachverständigen behandelten Angelegenheiten befassen sollte.

Es wurde beschlossen, daß zu diesem Zweck die beteiligten Minister und der Staatssekretär Fischer von Samstag dieser Woche ab jeden Vormittag 9½ Uhr sich in der Reichskanzlei einfinden sollen.

3. Entwurf einer Verordnung über Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den Inhalt der Vorlage vor ².

Der *Reichsminister der Finanzen* bemängelte zunächst, daß keine zeitliche Beschränkung vorgesehen sei. Bis zur Bestellung des Verwaltungsrats ³ sei nach seiner Auffassung ein engerer Ausschuß zu bilden, der über 1. den Haushaltsplan, 2. die Änderung der Normaltarife, 3. die Kündigung der Lohn-tarife, 4. die Ernennung der leitenden Persönlichkeiten des Unternehmens zu beschließen hätte.

Der *Reichsernährungsminister* betonte, daß Bayern nach seinen Informationen der Auffassung sei, daß der Entwurf eine Verletzung des Staatsvertrages betreffs den Übergang der Eisenbahnen von den Ländern auf das Reich ⁴ enthalte. Ferner sei angesichts der Tatsache, daß nunmehr die Reichsbahn voraussichtlich von den Hypothekenbanken Darlehen in erheblichem Umfange erhalten würde, zu befürchten, daß die Landwirtschaft ihrerseits den erforderlichen Kredit von den Hypothekenbanken nicht mehr würde erhalten können. Des weiteren bestehe in Kreisen der Landwirtschaft die Befürchtung, daß das neue Reichsbahnunternehmen bei Festsetzung der Tarife für landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht die erforderliche Rücksicht walten lassen würde.

Der *Reichspostminister* stellte die Frage, wie sich die Reichsbahn die Entschädigung für die postalischen Leistungen denke, wenn etwa die Reichsbahn in private Hände übergehen sollte.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärt sich damit einverstanden, daß Absatz 2 des § 6 aus der Verordnung ⁵ selbst gestrichen und der Inhalt dieses Absatzes statt dessen als Kabinettsbeschluß festgesetzt wird, der so lange zu gelten hätte, als die Reichsbahn sich nicht ganz oder teilweise in privater Hand befindet. Bei einer Privatisierung sei kein Zweifel darüber, daß das Eisenbahn-Post-Gesetz ⁶

² Mit Schreiben vom 24. 1. an die Rkei hatte der RVM den Entwurf einer auf Grund des Ermächtigungsgesetzes zu erlassenden „VO über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn““ übersandt (R 43 I/1048, Bl. 385-393). Die VO zieht die Konsequenzen aus der Tatsache, daß die RB seit dem Beginn der Währungs- und Haushaltsstabilisierung Mitte Nov. 1923 keine Reichszuschüsse mehr erhielt und damit in finanzieller Hinsicht auf sich selbst gestellt war (vgl. Dok. Nr. 33, Anm. 8). Die VO will die Voraussetzungen zu beweglicherer Geschäftsführung der RB nach kaufmännischen Gesichtspunkten schaffen. Daher wird die RB in ein selbständiges Unternehmen mit dem Charakter einer juristischen Person umgebildet. Das Unternehmen trägt sein eigenes Geschäftsrisiko, bestreitet seine Ausgaben selbst und kann zur Deckung außerordentlichen Bedarfs nach Verständigung mit dem RFM Kredite aufnehmen. Für Verbindlichkeiten des Reichs haftet das Unternehmen nicht. Nur die Reinüberschüsse fließen dem Reich zu. Leiter der Verwaltung bleibt der parlamentarisch verantwortliche RVM. Die Ausgaben unterliegen nicht mehr der Genehmigung von RR und RT. Über die Genehmigung der Bilanz beschließt die RReg., die dem RR und dem RT die Bilanz und den Jahresbericht mit Prüfungsbemerkungen lediglich „vorzulegen“ hat. Die VO soll provisorisch bis zum Erlaß des in Aussicht genommenen Gesetzes über die RB gelten. Endfassung der VO: RGBl. 1924 I, S. 57.

³ Die Bildung eines Verwaltungsrats ist im vorliegenden Entwurf selbst nicht vorgesehen. Doch wird in der Begründung zum Entwurf ausgeführt, daß in der Zukunft eine Trennung von Aufsicht und Leitung des Unternehmens nicht zu umgehen sein werde. Die Leitung werde einem Vorstand unter Mitwirkung eines Verwaltungsrats zu übertragen sein. Die Bestimmungen über seine Zusammensetzung (Beteiligung des Reichs, der Länder und evtl. der Geldgeber) müßten dem geplanten Gesetz über die RB vorbehalten bleiben.

⁴ Gesetz betr. den Staatsvertrag über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich vom 30.4.20 (RGBl. S. 773).

⁵ Nach § 6 Abs. 2 des VOEntw. sollen Leistungen der RB für andere Reichsverwaltungen angemessen vergütet werden. In der Begründung hierzu heißt es: Bisher habe die RB für einzelne Verwaltungszweige des Reichs bestimmte Leistungen unentgeltlich ausgeführt. Künftig müsse vor allem für die bisher unentgeltlichen Leistungen der RB zugunsten der RP, abweichend von den Bestimmungen des Reichsbahn-Post-Gesetzes (vom 20.12.1875, RGBl. S. 318), eine angemessene Entschädigung vereinbart werden.

⁶ S. die vorige Anm.

gelte. Über die Einzelheiten werde eine Verständigung zwischen Eisenbahn und Post erforderlich werden.

Die Anregung des Reichsministers der Finanzen, die Ernennung der leitenden Persönlichkeiten ausdrücklich durch die Verordnung dem Kabinett vorzubehalten, erledige sich dadurch, daß das Kabinett schon nach den bisherigen Bestimmungen ohnehin bei solchen Ernennungen mitzuwirken habe.

Was die Kreditgewährung anlangt, so sei die Frage des Hypothekenkredits bereits Gegenstand einer kürzlich im Reichskabinett behandelten besonderen Notverordnung⁷ gewesen. Er bedauere, einen anderen als den vorgeschlagenen Weg nicht gehen zu können.

Der *Reichswirtschaftsminister* regte an, die Tariff Fragen im Kabinett oder im Wirtschaftsausschuß des Kabinetts zu behandeln. Bayern stehe übrigens auf dem Standpunkt, daß § 8 des Staatsvertrages⁸ verletzt sei. Auch die Entschädigungsfrage⁹ sei noch nicht gelöst.

Das *Kabinett* beschloß:¹⁰

§ 6 Absatz 1 Satz 2 soll vom Reichsjustiz-, Reichsverkehrs- und Reichsfinanzminister neu formuliert werden.

Satz 3 soll folgende Fassung erhalten: „Über die Rechnungsprüfung hat die Deutsche Reichsbahn mit dem Rechnungshof eine besondere Vereinbarung zu treffen, die dem Bedürfnis einer sachgemäßen Prüfung entsprechen muß.“ In der Begründung hierzu soll ausdrücklich vermerkt werden, daß bei Meinungsverschiedenheiten das Kabinett entscheidet.

§ 6 Absatz 2¹¹ wird aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Er soll aber trotzdem für die Beziehungen der Reichsbahn zu den anderen Reichsunternehmungen und Verwaltungszweigen solange maßgebend sein, als die Reichsbahn nicht in private Hand gelangt.

In § 6 oder § 8 soll eingeschaltet werden, daß bis zur Bildung eines Verwaltungsrats, die mit Zustimmung der Reichsregierung zu erfolgen hätte, dem Kabinett die Mitwirkung vorbehalten bleibe bei 1. Feststellung des Voranschlags, Aufstellung der Bilanz und Entlastung der Verwaltung, 2. Änderung der Sätze der Normaltarife, 3. Kündigung und grundlegende Änderung der Lohntarife.

Ferner soll § 3 Absatz 3 in der Vorlage¹² gestrichen und lediglich als Kabinettsbeschluß festgestellt werden.

Im übrigen wurde die Vorlage unter Berücksichtigung der zwischen Reichsverkehrsminister und Reichsfinanzminister vereinbarten Änderungen unverändert angenommen¹³.

⁷ VO über die Ermächtigung des RVM und des RPM zur Aufnahme von Darlehen vom 13.2.24 (RGBl. I, S. 70).

⁸ § 8 des Gesetzes betr. den Staatsvertrag vom 30.4.20 (Anm. 4) bestimmt, daß das Reich bei einer Veräußerung oder Verpfändung der von den Ländern übernommenen Staatseisenbahnen die Zustimmung der betroffenen Landesregg. einholen muß.

⁹ Entschädigung der Länder für die Übertragung der Staatseisenbahnen auf das Reich; s. §§ 3–7 des Gesetzes betr. den Staatsvertrag.

¹⁰ Vgl. zum folgenden den endgültigen Text der VO über die Schaffung eines Unternehmens ‚Dt. Reichsbahn‘ vom 12.2.24, RGBl. I, S. 58.

¹¹ S. Anm. 5.

¹² Nach § 3 Abs. 3 des Entwurfs soll das Reich der RB nach Möglichkeit Ersatz leisten für „Verpflichtungen aus der früheren Verwaltung einer vorübergehend in fremdem Betrieb befindlichen Strecke“. Damit sind lt. Begründung die Kosten gemeint, die der RB infolge der Ruhrbesetzung erwachsen sind.

¹³ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 98, P. 10.

4. Erholungsurlaub der Beamten für 1924. [...]

5. Vorlage von ärztlichen Zeugnissen in Krankheitsfällen von Beamten. [...]

6. Abbau der aus Elsaß-Lothringen vertriebenen Beamten und Angestellten. [...]

7. Entwurf eines Reichspost-Finanzgesetzes¹⁴.

Nach Vortrag des *Reichspostministers* gab das *Kabinett* dem Entwurf seine Zustimmung unter folgenden Abänderungen:

In § 3¹⁵ sollen die Mitglieder des Reichsrats auf die Dauer von 3 Jahren ernannt werden, der Verkehrsbeirat soll in Wegfall kommen, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 25 erhöht werden.

§ 12 soll folgenden Zusatz erhalten: „Über die Rechnungsprüfung hat die deutsche Reichspost mit dem Rechnungshof eine besondere Vereinbarung zu treffen, die dem Bedürfnis einer sachgemäßen Prüfung entsprechen muß. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Reichskabinett.“

In § 13 Absatz 1¹⁶ sollen die Worte: „und Pflichten“ hinzugesetzt werden.

In § 14¹⁷ soll der 2. Satz folgende Fassung erhalten: „Der Reichspostminister wird jedoch ermächtigt, die in § 2 dieser Staatsverträge vorbehaltene nähere Vereinbarung über die Tilgung der Vergütungen von 620 und 250 Millionen Mark bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zu treffen.“ Der Rest des Paragraphen soll gestrichen werden¹⁸.

¹⁴ Der Entwurf wurde dem Kabinett vom RPM mit Schreiben vom 22. 1. vorgelegt (R 43 I/2006, Bl. 7-20; vgl. auch Dok. Nr. 55, P. 7). Danach wird die Post- und Telegrafverwaltung in ein selbständiges Unternehmen unter der Bezeichnung „Deutsche Reichspost“ umgebildet, das vom RPM unter Mitwirkung eines Verwaltungsrats geleitet wird. Das Vermögen der RP wird von dem Vermögen des Reichs abgetrennt; es haftet nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Reichs; andererseits erhält die RP keine Zuschüsse aus der Reichskasse und hat ihre Ausgaben aus eigenen Einnahmen zu decken. Der Verwaltungsrat der RP beschließt über Haushalt, Kreditaufnahme, Schuldentilgung und Tarife. Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsrats kann der RPM die Entscheidung der RReg. anrufen. In der Begründung wird u. a. ausgeführt: Der Entwurf zieht die rechtlichen Konsequenzen aus der Tatsache, daß die RP seit der Stilllegung der Notenpresse Mitte November 1923 aus der allgemeinen Finanzverwaltung des Reichs herausgelöst ist und keine Reichszuschüsse mehr erhält. Die vorgesehenen organisatorischen Änderungen sollen der RP eine beweglichere, an kaufmännischen Gesichtspunkten orientierte Geschäftsführung ermöglichen. Die finanzielle Kontrolle der RP, die bisher vom RT und RR ausgeübt wurde, soll künftig dem Verwaltungsrat zufallen. Indessen bleibt die verfassungsmäßige Verantwortlichkeit des RPM gegenüber den parlamentarischen Körperschaften bestehen.

¹⁵ § 3 des Entwurfs regelt die Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Er soll aus 17 Mitgliedern bestehen, die vom RPräs. ernannt werden. Sie werden je zum Teil aus dem RR und RT, aus der Beamtenschaft des RPMin. und aus sachverständigen Vertretern der Wirtschaft entnommen. Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder, die nicht dem RR oder RT angehören, beträgt 3 Jahre. Der Verwaltungsrat kann einen Arbeitsausschuß bestellen.

¹⁶ § 13 Abs. 1 des Entwurfs lautet: „Die Beamten der Dt. RP bleiben Reichsbeamte und behalten ihre wohlerworbenen Rechte.“

¹⁷ § 14 lautet im Entwurf: „Die Staatsverträge mit Bayern und Württemberg [wegen Übertragung der Postverwaltungen Bayerns und Württembergs auf das Reich] nach Maßgabe des Gesetzes vom 27. April 1920 (RGBl. S. 643) bleiben unberührt. Der RPM wird jedoch ermächtigt, die in dem § 2 dieser Staatsverträge vorbehaltene nähere Vereinbarung über die Tilgung der Vergütungen von 620 und 250 Mio Mark zu treffen; statt dieser Vergütungen können dem Freistaat Bayern und dem Freien Volksstaat Württemberg Miteigentumsrechte nach Maßgabe des Wertes des Vermögens der Dt. RP eingeräumt werden, das am 1. April 1920 von Bayern und Württemberg auf das Reich übergegangen ist. [...]“ Zu diesem Paragraphen (in der endgültigen Entwurfsfassung § 13) wird in der Begründung ausgeführt: Das Reich schulde Bayern und Württemberg die in den Staatsverträgen vereinbarten Abfindungssummen in voller Höhe. Die Tilgung und Verzinsung dieser Beträge wäre bei der gegenwärtigen Finanzlage der RP schwer tragbar (Aufwertung). Stattdessen sei in Aussicht genommen, Bayern und Württemberg ein Miteigentumsrecht an dem im Gebiet der beiden Länder liegenden Vermögen der RP einzuräumen. Ein entsprechendes Abkommen würde u. U. der Zustimmung des RR und RT bedürfen. – Vgl. hierzu den Einspruch des PrMinPräs. vom 27. 1. (Dok. Nr. 74).

¹⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 118, P. 6.

**8. Strafantrag gegen den Wurstfabrikanten Max Wollny wegen Beleidigung der Reichsregierung.
[...]**

9. Entwurf eines dritten Gesetzes zur Abänderung des Reichswahlgesetzes. [abgesetzt]

Zitierhinweis

Nr. 82 Kabinettsitzung vom 31. Januar 1924, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 303–307 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D82>